

[7] 공매 잔대금 영수증 발급 부적정

- 「국세징수법」 제77조(매수대금 납부의 효과)에 따르면, 매수인은 매수대금을 납부한 때에 매각재산을 취득하고, 매수대금을 수령한 때에는 그 한도에서 체납자로부터 체납액을 징수한 것으로 보며,
 - 「지방세법」 제107조(납세의무자) 및 제114조(과세기준일)에 따르면, 재산세 과세기준일 현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자는 재산세를 납부할 의무가 있고, 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다고 되어 있으므로,
 - 업무 담당자는 공매 잔대금 영수증 발급 오류에 따라 납세의무자가 바뀌는 등으로 재산세 관련 법적 분쟁이 발생하거나, 관련 민원이 발생하지 않도록 영수증 발급 시 실제 입금일을 확인하고 착오 없이 발급하여야 함
- 그런데, 감사 대상기간(2015. 10. 1. ~ 2016. 9. 30.) 중 ◆◆◆◆◆
◆부의 공매 잔대금 영수증 발급현황을 점검한 결과,
 - 체납자 ○○○(□□세무서 △△△△△△△△△)의 공매 잔대금 입금일은 2016. 3. 7.이나 영수증 발급일은 2016. 3. 15.로 8일이나 지연되어 발급하는 등 총 25*건이 실제 입금일과 영수증 발급일이 다른 것으로 확인됨

* 6월 1일 기준 업무처리 실적이 없어 재산세 납부의무자가 바뀐 경우는 없었음

< 조치할 사항 >

◇ ◆◆◆◆◆부장은 공매 잔대금 영수증 발급 시 실제 입금일과 발급일을 정확히 확인하여 발급하도록 관련 직원을 대상으로 직무교육을 실시하고, 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의 촉구 하시기 바람. (주의)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	비 고
-----	-----	-----	-----	------	------	-----

“기재 생략”